

1502228-64.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502228-64.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/001105

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2263127/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

VICTOR ANTONIO MARTINS DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir/receber de maneira escusa, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico:

- 1192,800g (um mil cento e noventa e dois gramas e oitocentos miligramas) da substância "Cannabis sativa, L", fragmentos vegetais, vulgarmente conhecido por "maconha", acondicionados em 660 (seiscentos e sessenta) invólucros de plástico incolor aderente;

- além da droga relacionada, também encontraram a quantia de R\$ 996,00.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, depois de adquirir de maneira escusa, portava e transportava, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, Marca ROSSI, calibre 38, de uso permitido, mas com numeração suprimida, municiada com 06 (seis)

cartuchos íntegros.

Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina policiais militares depararam com o acusado parado com a mão na cintura, em frente ao imóvel referido. Observaram e notaram a coronhada da arma de fogo, razão pela qual foi realizada a abordagem. Victor Antônio, tão logo percebeu que seria abordado, ingressou na casa, contudo, acabou detido na garagem.

Ao ser revistado, foi localizada a arma de fogo municiada na cintura dele.

Indagado, confessou que havia maconha no interior do imóvel e que o revólver foi adquirido porque estava “na responsabilidade de guardar” a droga. Durante revista no imóvel, em cima da cama, havia uma mochila com as drogas e o dinheiro dentro, além de um celular marca Samsung.

Diante dos fatos, Victor Antonio recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi encaminhado ao distrito policial para a lavratura do respectivo auto.

Na audiência de custódia de 27 de setembro de 2022, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 40/42).

A denúncia (págs. 65/67), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 06 de outubro de 2022 (págs. 69/70).

Pessoalmente citado (pág. 79), o acusado apresentou resposta à acusação (pág. 83).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, com a ferramenta Microsoft Teams a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou por reconhecimento dos benefícios legais, em especial a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixação das penas no mínimo legal e fixação do regime semiaberto em relação ao crime de posse de arma e regime diverso do fechado em relação ao crime de tráfico.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

Roberto Marinotti e Rodrigo Luiz da Silva, policiais militares, estavam em patrulhamento, viram o acusado saindo de uma casa e ao avistar a viatura policial parou; levou à mão a cintura, quando os policiais, então, viram o cabo de um revólver.

Por isso, Victor foi abordado e na posse direta encontrado um revólver calibre 38 com a numeração suprimida e seis munições. Questionado sobre a arma, Victor disse que estava na responsabilidade de uma biqueira de drogas, além que informar a existência de droga em sua residência; assim, os policiais foram a casa do acusado, viram sobre a cama uma mochila, em cujo interior havia 660 porções de maconha e R\$ 996,00 em dinheiro.

Interrogado, Victor Antônio Martins dos Santos admitiu que estava guardando a droga, alegando dificuldades e receberia quinhentos reais pela guarda por quatro dias. No dia em que entregaria a droga e a arma, foi abordado na garagem de casa pelos policiais. Informou aos policiais que trezentos reais era proveniente da droga e o restante fruto de seu trabalho. Estava guardando a arma também nesses quatro dias.

Tráfico de drogas

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 22/23 e no exame químico-toxicológico acostados a págs. 75/76 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L (maconha), na quantidade de 1192,800g (mil cento e noventa e dois gramas e oitocentos miligramas) acondicionada em 660 (seiscentos e sessenta) invólucros de plástico incolor aderente, além de R\$ 996,00, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 12/13 e depósito judicial de pag. 56.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Os depoimentos prestados pelos policiais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das

ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel^a Des^a Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Destarte, os elementos reunidos em todo o percurso da instrução probatória confirmam que a destinação dos entorpecentes seria para terceiras pessoas, pois em condições próprias a tanto de armazenamento, de embalagem e fracionamento. Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, embalagem e fracionamento, a confissão aliada aos depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

O dinheiro localizado na posse de Victor não teve sua origem demonstrada, de sorte que todas as circunstâncias aqui envolvidas, além da admissão feita por Victor de que parte era proveniente da posse das drogas destinadas a terceiras pessoas, tem-se que o montante total era relacionado ao tráfico de drogas, até porque, caso houve parte de origem lícita (tal qual alegado no interrogatório), seria facilmente demonstrada mediante a apresentação de documentos ou de testemunhas que

justificassem a posse daquele dinheiro como fruto dos trabalhos de jardinagem ou de reciclagem. Entretanto, nada há nesse sentido, a permitir a conclusão de a totalidade do dinheiro ser de origem espúria.

Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

A materialidade ficou comprovada com o auto de exibição/apreensão (págs. 12/13), laudo pericial da arma de fogo (págs. 50/54), bem como nos relatos produzidos em fase inquisitorial e corroborados em juízo.

O laudo pericial atestou ser uma arma de calibre 38, portanto de uso permitido, mas que se encontrava com a numeração suprimida; referido armamento estava sendo portado por Victor, porque avistado fora de sua casa quando da abordagem policial (os militares viram parte da arma exibida) e, quando do retorno no corredor comum do imóvel para tentar atingir sua casa, foi abordado e na sua posse direta localizada a arma municiada.

Igualmente será considerada a confissão, nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas. Consiste em infração denominado pela doutrina como de perigo abstrato e de mera conduta; assim, para sua consumação, basta a realização de uma das ações nucleares do tipo penal em tela – possuir ou manter sob sua guarda – sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato” (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux) [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1122678 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

"Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial" (STJ, HC 366.292/SE, Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2017).

Por fim, o laudo pericial certificou que o revólver de calibre .38 SPECIAL ao ser “testado em disparos de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes” (pág. 52). O armamento apreendido caracteriza-se por ser de uso permitido, conforme anexo A, da portaria do comando do exército nº 1.222, de 12 de agosto de 2019, daí porque não se cogita reputar em natureza hedionda, na síntese observada do trecho do voto condutor exarado no Agravo de Execução Penal 0005442-11.2019.8.26.0509, da relatoria do desembargado Roberto Porto, Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 10/03/2020, no âmbito do tribunal paulista: “em janeiro deste ano, entrou em vigor a Lei nº 13.964/19, que além de alterar o artigo 1º, da Lei nº 8.072/90, referindo-se especificamente a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, cindiu o artigo 16, da Lei nº 10.826/03, entre armas de fogo de uso restrito e figuras equiparadas no caput e no § 1º do referido dispositivo, limitando as armas de fogo de uso proibido no § 2º. Em suma, apenas é considerado hediondo o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, expresso no artigo 16, § 2º, da Lei nº 10.826/03”.

Desta forma, caracterizados os crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, passo à dosagem das penas:

Artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03)

I. Ausentes circunstâncias judiciais a serem consideradas, cumpre fixar a pena-base em três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 1500590-35.2018.8.26.0530, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 30/31), a justificar o aumento da pena em seis meses de reclusão e pagamento de três dias-multa, perfazendo o subtotal da pena em três anos e seis meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa; por outro lado, presente a confissão, a justificar a redução de

quatro meses de reclusão e dois dias-multa, aqui considerada a preponderância da circunstância objetiva sobre a subjetiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal; perfaz-se o subtotal de três anos e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa;

III. Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, torno definitivo o quantum da pena de três anos e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência, conforme anotado no item "II", em observância ao verbete 269, súmula do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade semiaberto.

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga localizada na posse do acusado (expressiva quantidade de 1192,800 gramas fracionada em 660 porções de maconha), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, relembrando que a pena para o crime em análise varia de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 1500590-35.2018.8.26.0530, 3ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 30/31), a justificar o aumento da pena em um ano de reclusão e pagamento de cem dias-multa, perfazendo o subtotal da pena em seis anos e quatro meses de reclusão e pagamento de seiscentos e vinte dias-multa; presente a confissão, justifica-se a redução de nove meses de reclusão e sessenta dias-multa, aqui considerada a preponderância da circunstância objetiva sobre a subjetiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal; perfaz-se o subtotal de cinco anos e sete meses de reclusão e pagamento quinhentos e sessenta dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque reincidente, conforme anotado no item "II" acima. Torno definitivo o quantum de seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a dupla reincidência, conforme anotado no item "II", nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno VICTOR ANTONIO MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de três anos e dois meses de reclusão (regime semiaberto) e ao pagamento de onze dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03); outrossim, condeno-o à pena de cinco anos e sete meses de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e sessenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Em virtude da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 40/42), sobretudo agora por estar emoldurada uma das condenações ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante no somatório das penas e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbetes nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória. Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento da quantia de R\$996,00 apreendida e depositada (págs. 56 e 77), em favor da União. Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Publicada em audiência. Ribeirão Preto, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA